

1535285-92.2021.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
... Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM O VEÍCULO SUBTRAÍDO NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA OFENDIDOS QUE NARRARAM OS FATOS DE POR DETALHADA E RECONHECERAM O RECORRENTE, SEM SOMBRA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
3ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1535285-92.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1535285-92.2021.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2287636/2021 - 12º D.P. PARI, 15246406 - 12º D.P. PARI, 2519/21/112 - 12º D.P. PARI, 2529/21/112 - 12º D.P. PARI, 2287636 - 12º D.P. PARI
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
3 DESCONHECIDOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra TIAGO RIBEIRO DUTRA isto porque no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 15:00h, na Rua Coronel Melo Oliveira, 94, nesta cidade e Comarca, o réu, agindo em concurso, com unidade de desígnios e propósitos com dois comparsas ainda não identificados, mediante

violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, um aparelho celular, marca Apple, IMEI 35299094007756, um notebook marca Dell e um notebook marca Apple, modelo Macbook Pro13, diversas joias, quatro bolsas, R\$: 1.250,00 em dinheiro, uma carteira, cartão de débito do Banco Bradesco, pertencentes e em prejuízo da vítima Hui Chin Wu.

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022 (fls. 136/137), bem como foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu constituiu advogado nos autos (fls. 170), o qual apresentou resposta escrita à acusação (fls. 174/178).

Esgotados os meios para citação pessoal, foi o acusado citado por edital (fls. 214/216).

Houve confirmação do recebimento da denúncia (fls. 185/186).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de defesa, tendo restado prejudicado o interrogatório do acusado, eis que se encontra em local incerto e não sabido (fls. 211).

Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão, nos termos da denúncia (fls. 232/239).

A defesa requereu a absolvição por falta de provas, ressaltando-se que houve quebra na cadeia de custódia em relação à perícia datiloscópica e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, fixação da pena base no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado, bem como direito de recorrer em liberdade. (fls. 249/255).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, decreto a revelia do réu. Anote-se.

Com efeito, houve tentativa de citação do réu (fls. 208 e 209) no mesmo endereço constante da procuração outorgada a seu patrono (fls. 170), tendo restado infrutífera, eis que, segundo sua avó, não mais reside daquele endereço.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está bem delineada nos autos, ante os termos do boletim de ocorrência (fls. 53/57), auto de exibição e apreensão de fls.08, bem como pela prova testemunhal.

A autoria, de outra banda, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, na pessoa do réu.

Realço que, segundo o laudo pericial de fls. 156/163, os fragmentos papilares que receberam os números 153381, 153382, 165805 e 165810 ofereciam condições técnicas para realização de confrontos papiloscópicos e foram submetidos à pesquisa no banco de dados do Sistema Automatizado de identificação de impressões digitais (AFIS), tendo sido possível a identificação do dedo anelar esquerdo do acusado.

Outrossim, segundo o relatório acostado a fls. 164/166, foram colhidos fragmentos de impressões papilares nos locais apontados pela vítima onde o acusado e seus comparsas tocaram.

E, ao contrário do que alega a defesa, não há o que se cogitar de quebra na cadeia de custódia. Isto porque tão logo foi noticiado o crime pela vítima, ou seja, no mesmo dia, a equipe de policiais civis especializada na colheita de fragmentos datiloscópicos foi até a casa da vítima realizar a colheita de tais fragmentos.

Outrossim, segundo a vítima, quando ouvida em juízo, ninguém mais encostou nos objetos nos quais os roubadores tocaram, tendo havido preservação do local por iniciativa da própria vítima.

Ademais, acaso os fragmentos estivessem contaminados, os próprios peritos concluiriam pela impossibilidade de identificação do titular de tais fragmentos, o que inocorreu no caso em tela.

Anoto que a vítima Hui Chin Wu, ouvida em juízo, asseverou que reconheceu fotograficamente, na Delegacia de Polícia, pouco tempo após os fatos, o réu como sendo um dos autores do roubo sem sombra de dúvidas.

Outrossim, afirmou Hui Chin Wu, sob o crivo do contraditório, que na data dos fatos foi abordada por dois indivíduos, uma mulher e o acusado, quando estava retirando

seu carro da sua casa para que sua irmã pudesse se dirigir ao trabalho com seu próprio carro, sendo certo que tais indivíduos se identificaram como sendo do Conselho Tutelar e que estariam no local para apurar denúncias de maus tratos contra os filhos da depoente. Disse que respondeu a eles que tais denúncias seriam infundadas, mas tais indivíduos insistiram que precisariam adentrar na residência da vítima, a fim de vistoriar o local, tendo, neste momento, um terceiro indivíduo, que estava de boné e trazia consigo distintivo da polícia civil, juntado-se aos outros dois e disto que iria acompanhá-los na vistoria. Asseverou que já no interior da residência, tais indivíduos anunciaram assalto, sendo que o réu e o outro indivíduo de sexo masculino portavam arma de fogo e realizaram operações "Pix" por intermédio do aplicativo do banco da vítima instalado no celular, assim como operações de "débito" e empréstimos, tendo ainda subtraído laptops, bolsas e outros pertences da vítima. Asseverou que foi possível reconhecer o acusado, que se identificou como sendo Conselheiro Tutelar e que vasculhou vários locais da casa, apoderando-se de pertences da vítima, apesar de ele estar de máscara contra a Covid-19, eis que seus olhos estavam descobertos. Disse que o acusado era pardo, possuía cabelo ondulado e bem curto e deveria ter cerca de 1,80 m de altura. Afirmou que na Delegacia de Polícia reconheceu o acusado com cem por cento de certeza, sendo certo que, além da foto do acusado, foram colocadas a seu lado as de outros indivíduos, sendo que a depoente apontou o acusado como sendo um dos autores do roubo. Indagada, disse que os locais de onde os policiais civis retiraram os fragmentos de digitais foram aqueles apontados por ela como sendo os por os assalto tocados pelos assaltantes. Disse que conhece armas de fogo, eis que já fez cursos de tiros, e pôde assim constatar que o que o réu e seu comparsa portavam eram armas de fogo.

As testemunhas de defesa Vinicius Hammoud Carlos e Rafael Ventura da Cunha Coura, policiais civis papiloscopistas, asseveraram em juízo que se recordavam que colheram impressões digitais na casa da vítima, de etnia oriental, sendo certo que ela indicou os locais em que os assaltantes teriam mexido. Vinicius, inclusive, que a perícia papiloscópica é um dos meios mais confiáveis de identificação que existem, mais até do que a de DNA.

Assim, entendo que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Não se pode perder de vista que a vítima reconheceu fotograficamente o réu na fase inquisitiva com cem por cento de certeza, reconhecimento este que encontra eco na identificação dos fragmentos papiloscópicos encontrados na casa da vítima como sendo do dedo anelar esquerdo do acusado.

Neste passo, imperioso o decreto do édito condenatório.

Passo à dosimetria da pena.

À luz das circunstâncias judiciais, fixo as penas no mínimo legal, quais sejam, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Não há agravantes ou atenuantes.

Realço que se encontram presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e do uso da arma de fogo. Em relação à última – uso de arma de fogo – anoto que a vítima depôs de forma segura que o artefato utilizado pelos roubadores para ameaçá-la era mesmo uma arma de fogo. Ademais, a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios é no sentido da dispensabilidade da apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da majorante. Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM O VEÍCULO SUBTRAÍDO NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA OFENDIDOS QUE NARRARAM OS FATOS DE POR DETALHADA E RECONHECERAM O RECORRENTE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EMPREGO DE ARMA DE FOGO IMPOSSIBILIDADE A NÃO APREENSÃO DA ARMA E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA CITADA MAJORANTE QUANDO COMPROVADA POR OUTRO MEIOS NO CASO PROVA ORAL. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação nº 1502320-22.2021.8.26.0548, 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Des. Ivana David, J. 18/07/2022)

"Roubo qualificado Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima Confissão parcial de um dos acusados Reconhecimento pelo ofendido nas duas fases da instrução criminal Posse mansa e pacífica dos bens subtraídos Tentativa Impossibilidade Condenação mantida; Roubo qualificado Emprego de arma de fogo Falta de apreensão e perícia Irrelevância Prova oral indicando a utilização do objeto intimidador Qualificadora mantida Precedentes;(...)" (Apelação nº 0083800-87.2011.8.26.0050, 4ª Câmara Extraordinária de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alexandre Almeida, J. 20/03/2014)

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.

REGIME FECHADO. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, os bens móveis roubados foram encontrados na posse do réu, além de ter sido reconhecido na fase judicial pelas vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiarse, à falta de testemunhas presenciais.

2. Roubo praticado com grave ameaça e uso de cabo de enxada e faca, reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, §2º, I, do Código Penal, independentemente da não realização de perícia na faca apreendida. Desnecessidade, inclusive, da própria apreensão da arma para o reconhecimento da respectiva majorante. Precedentes do STF e do STJ." (Apelação nº 0006579-14.2011.8.26.0281, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Airton Vieira, J. 14/04/2013)

À vista do exposto, elevo a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas. Em razão do uso de arma de fogo, elevo a pena em 2/3, fixando-a no patamar de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multas. Não há causas de diminuição.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, eis que se trata de crime hediondo (artigo 1, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90).

Na falta de elementos concretos, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou a concessão de sursis em razão do montante da pena e por se tratar de crime hediondo.

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR TIAGO RIBEIRO DUTRA qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º inciso II c/c § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multas.

Remanescem presentes os requisitos para a custódia cautelar do acusado. Isto porque o réu se encontra em local incerto e não sabido, tendo se evadido do endereço fornecido na procuração que outorgou a seu patrono. Neste passo, sua segregação cautelar é indispensável para a aplicação da lei penal.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA